ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

ENTRE COMERCIALIZADORA FICTICIA DEL VALLE S.A.S. (PARTE A) Y CAMILA FERNÁNDEZ INVENTADA (PARTE B)

En Cali, a 1 de octubre de 2026

REUNIDOS

De una parte, Andrés Felipe Prueba Gómez, con cédula de ciudadanía 1.000.000.001, representando en este acto a Comercializadora Ficticia del Valle S.A.S., con sede en Calle 10 # 4-50, Cali, Valle del Cauca, y NIT 900.000.000-1, inscrita en la Cámara de Comercio de Cali, de la que es Representante legal, cargo que le faculta para representar a la empresa (en adelante "Parte A").

De otra parte, Camila Fernández Inventada, con cédula de ciudadanía 1.000.000.205, actuando en nombre propio como contratista independiente, con domicilio en Cali (en adelante "Parte B").

Parte A y Parte B recibirán en adelante la denominación de la "Parte" por separado y las "Partes" de forma conjunta. Se reconocen ambas Partes con capacidad legal suficiente y poder bastante para este acto y, a tal efecto,

MANIFIESTAN

I. Que Parte A es una empresa que desarrolla su actividad en el sector de la comercialización de bienes y servicios.

II. Que Parte B presta servicios profesionales de migración de la base de datos de clientes.

III. Que Parte A y Parte B desean intercambiar determinada información relativa a la migración de la base de datos de clientes, con el fin de valorar y ejecutar una colaboración entre las Partes.

IV. Que las Partes desean proteger la anteriormente mencionada información de su uso y divulgación no autorizados y, a tal efecto, están interesadas en firmar el presente Acuerdo de Confidencialidad (en adelante, el Acuerdo) según las siguientes:

CLÁUSULAS

1. OBJETO

1.1. Por medio del presente Acuerdo las Partes establecen los términos y condiciones que regularán el intercambio de Información Confidencial efectuado por las Partes con motivo de la evaluación de una posible colaboración entre ellas, según se describe en las manifestaciones III y IV.

Esta plantilla se proporciona únicamente con fines informativos generales y no constituye asesoramiento jurídico. Consulte a un abogado calificado antes de utilizarla.

Portant

2. DEFINICIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

2.1. Por "Información Confidencial" se entiende toda aquella información, oral o escrita, comunicada por una parte ("Parte Emisora") a la otra ("Parte Receptora") con objeto de la evaluación de una posible colaboración, incluyendo, entre otras, informaciones de carácter científico, técnico, financiero, legal, fiscal y comercial, modelos y estrategias de negocio, "know how", nombres de posibles clientes y socios, proyectos y operaciones propuestas o en fase de estudio, informes, planos, proyecciones de mercado y datos, junto con los análisis y documentos de trabajo, recopilaciones, comparaciones, estudios y, en general, toda la información que las Partes se transmitan ya sea con anterioridad o posterioridad a la firma del presente Acuerdo.

2.2. En particular, la Información Confidencial incluirá, pero no se limitará a, cualquier información relacionada con la migración de la base de datos de clientes.

2.3. Las Partes acuerdan identificar la información intercambiada como Información Confidencial. Las Partes levantarán acta de las reuniones en las que oralmente se intercambie Información Confidencial y marcarán los documentos como Información Confidencial. Sin embargo, la ausencia de dicha identificación no anulará la naturaleza confidencial de dicha información.

3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

3.1. Las Partes intercambiarán Información Confidencial para explorar posibles vías de colaboración y se comprometen a tomar las precauciones necesarias y apropiadas para mantener como confidencial la información así definida, y en especial a: (a) utilizar la Información Confidencial de forma reservada; (b) no divulgar ni comunicar la Información Confidencial facilitada por la Parte Emisora; (c) impedir la copia o revelación de esa información a terceros, salvo que gocen de aprobación escrita de la Parte Emisora y únicamente en los términos de tal aprobación; (d) restringir el acceso a la Información Confidencial a sus respectivos empleados, asociados, subcontratados y a cualquier persona que, por su relación con las Partes, pueda o deba tener acceso a dicha información, advirtiendo de dicho deber de confidencialidad; y (e) utilizar la Información Confidencial o fragmentos de ésta exclusivamente para los fines de la ejecución del presente Acuerdo, absteniéndose de cualquier otro uso.

3.2. Las Partes serán responsables entre sí ante el incumplimiento de esta obligación, ya sea por sus empleados, asociados, subcontratados o cualquier otra persona a la que hubieran revelado la Información Confidencial.

3.3. Las Partes declaran su reconocimiento y respeto hacia la legislación vigente en materia de protección de datos personales, en particular la Ley 1581 de 2012.

4. EXCEPCIONES AL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

4.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula anterior, las Partes podrán usar o difundir Información Confidencial que: (a) sea de conocimiento público o llegue al conocimiento público

Esta plantilla se proporciona únicamente con fines informativos generales y no constituye asesoramiento jurídico. Consulte a un abogado calificado antes de utilizarla.

Portant

por medios diferentes a una infracción del presente Acuerdo; (b) se haya generado de forma independiente por o para la Parte Receptora, sin ninguna conexión con la Información Confidencial, siempre que dicha generación pueda ser documentada; (c) fuera conocida por la Parte Receptora con anterioridad a la fecha en la que la recibió de la Parte Emisora, siempre que lo pueda demostrar documentalmente; (d) proceda de un tercero que no exija secreto; o (e) deba ser comunicada por ley o por requerimiento judicial o administrativo, caso en el cual la Parte Receptora notificará inmediatamente a la Parte Emisora y no revelará más información que la estrictamente requerida.

5. PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y AUSENCIA DE GARANTÍA

5.1. La Información Confidencial es de propiedad exclusiva de la Parte Emisora. En ningún caso podrá entenderse en virtud del presente Acuerdo que el intercambio de información suponga una cesión o licencia de derechos sobre la misma.

5.2. La Parte Emisora no presta ninguna garantía acerca de la condición, aptitud, precisión, corrección, integridad, completitud o rendimiento de la Información Confidencial.

6. DURACIÓN

6.1. El presente Acuerdo entrará en vigor en el momento de su firma, pero extiende sus efectos a la Información Confidencial revelada con anterioridad. Se extinguirá en los supuestos previstos en la cláusula 11; sin embargo, las obligaciones de confidencialidad y no uso de la Información Confidencial no se extinguirán y continuarán en vigor por un plazo de tres (3) años contados desde la última revelación de Información Confidencial.

6.2. Sólo podrá ser cambiado el plazo establecido en el párrafo anterior por pacto posterior con referencia expresa, explícita y por escrito a la presente cláusula.

6.3. Las Partes se obligan a asegurar que los acuerdos con las personas y entidades a las que se refiere la cláusula 3.1 (d) impongan la misma duración, y en particular que ésta no será afectada por la extinción del vínculo laboral, contractual o de otra naturaleza.

6.4. Una vez extinguido el presente Acuerdo, o antes si así lo requiere la Parte Emisora, en un plazo de siete (7) días hábiles la Parte Receptora devolverá la Información Confidencial y destruirá cualquier copia, resumen, extracto, modificación o traducción de la misma, sin que ello suponga la extinción de las obligaciones asumidas en los párrafos anteriores.

7. PROHIBICIÓN DE CESIÓN

7.1. Ninguna de las Partes podrá ceder sus derechos y obligaciones derivados del presente Acuerdo sin el consentimiento previo y por escrito de la otra.

Esta plantilla se proporciona únicamente con fines informativos generales y no constituye asesoramiento jurídico. Consulte a un abogado calificado antes de utilizarla.

Portant

8. INCUMPLIMIENTO

8.1. Ambas Partes reconocen que cualquier divulgación o uso no autorizado de la Información Confidencial puede causar daños y perjuicios a la Parte Emisora de difícil cuantificación. Por ello, la Parte Emisora tendrá derecho a reclamar ante los jueces competentes una indemnización por los daños y perjuicios que tal divulgación o uso le hayan generado.

9. MODIFICACIÓN DEL ACUERDO

9.1. Cualquier modificación del presente Acuerdo deberá ser acordada previamente por escrito por ambas Partes, con referencia explícita al presente Acuerdo.

10. DIVISIBILIDAD

10.1. Aunque cualquier disposición del presente Acuerdo sea declarada nula, ilegal o inaplicable, las restantes disposiciones mantendrán su validez.

11. TERMINACIÓN

11.1. El presente Acuerdo podrá terminarse, además de por las causas previstas en la legislación vigente, por: (a) la expiración del término pactado; (b) la terminación expresa y por escrito de mutuo acuerdo; o (c) el incumplimiento por una Parte de cualquiera de sus obligaciones, siempre que no sea subsanado en un plazo máximo de treinta (30) días calendario tras petición escrita de subsanación.

11.2. Sea cual fuere la causa de terminación del Acuerdo, se estará a lo dispuesto en la cláusula 6.

12. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

12.1. El presente Acuerdo tiene naturaleza privada y está sometido a las leyes de la República de Colombia. Las Partes acuerdan someter toda controversia que surja del presente Acuerdo a los jueces de la ciudad de Cali que resulten competentes.

13. TOTALIDAD DEL ACUERDO

13.1. El presente Acuerdo constituye la totalidad del acuerdo entre las Partes y reemplaza cualquier acuerdo o comunicación anterior, oral o escrita, en relación con su objeto.

14. NOTIFICACIONES

14.1. Todas las notificaciones relacionadas con el presente Acuerdo deberán realizarse por escrito a las siguientes personas:

Parte A: Andrés Felipe Prueba Gómez · Calle 10 # 4-50, Cali · info@comercializadoraficticia.com.co

Parte B: Camila Fernández Inventada · Cali · camila.fernandez@correo-ficticio.co

Esta plantilla se proporciona únicamente con fines informativos generales y no constituye asesoramiento jurídico. Consulte a un abogado calificado antes de utilizarla.

Portant

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente Acuerdo por duplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha arriba citados.

Por Parte A: Firmado electrónicamente por Andrés Felipe Prueba Gómez · Representante legal de Comercializadora Ficticia del Valle S.A.S.

Por Parte B: Firmado electrónicamente por Camila Fernández Inventada

Esta plantilla se proporciona únicamente con fines informativos generales y no constituye asesoramiento jurídico. Consulte a un abogado calificado antes de utilizarla.

Portant